

0000329-74.2018.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... de ajudante geral, está preso por tráfico e porte de arma. Quanto aos fatos, confessou sua autoria. Disse que, na época, pretendiam vender as motocicletas para conseguir algum dinheiro. No dia, estavam andando na Dutra quando viram a porta aberta do Pátio e resolveram pegar alguns materiais para vendê-los no ferro velho, pois o interrogando não tinha nada para comer em sua casa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000329-74.2018.8.26.0618 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000329-74.2018.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 806/2018 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 00/2018 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Zesmilys da Silva Oliveira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA, EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA e LUCIANO DE OLIVEIRA CHAVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155 § 4º, IV do Código Penal e artigo 244 "caput", Parte B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 "caput" do Código Penal, porque, no dia 11 de março de 2018, por volta da 01h20min, na Avenida Henry Nestlé, 3500, Vila Galvão, nesta cidade e comarca, em conjunto e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Lucas Alves de Oliveira Chaves, subtraíram, para si ou para outrem, a motocicleta Honda CG 125 Titan KS, cor azul, placa DJS 9226, ano 2003; a motocicleta Kasinski Comet 150 70, cor prata, placa EOV 1281, ano 2011; a motocicleta Kasinski/GF 125, cor cinza, sem placa, todas pertencentes ao Pátio SOS. Consta, ainda, que do incluso inquérito policial que, no dia 11 de março de 2018,

por volta da 01h20min, na Avenida Henry Nestlé, 3500, Vila Galvão, nesta cidade e comarca, os réus em conjunto e com unidade de desígnios entre si, corromperam o adolescente Lucas Alves de Oliveira Chaves com ele praticando o crime de furto. A denúncia foi recebida em 27/04/2018 (fls. 149) e ratificado seu recebimento em 12/02/2020 (fls. 237).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 195/196) e apresentaram resposta à acusação a fls. 202/205 e fls. 230/232.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus (fls. 485/487), foram interrogados os réus LUCIANO e EMERSON e declarada a revelia de ZESMILYS. Em audiência, diante da confissão do acusado, foi homologado o acordo de não persecução penal oferecido ao réu LUCIANO a fls. 391/393.

Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação de ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA e EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, enquanto a defesa requereu a absolvição dos réus pelo crime de corrupção de menores.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente, ao menos em relação aos réus ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA e EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, já que ao réu LUCIANO DE OLIVEIRA CHAVES foi proposto acordo de não persecução criminal (fls. 391/393), devidamente homologado em audiência (fls. 485/487).

A materialidade delitativa encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria dos acusados desponta nítida e indubitosa, a começar por sua confissão. Em interrogatório extrajudicial, o réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 08). Em juízo, foi declarada sua revelia, a teor do que dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal, já que se mudou de endereço sem atualizar o juízo, conforme se infere da certidão de fls. 482.

Na fase extrajudicial, EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA reservou-se no direito de ficar em silêncio (fls. 06). Em interrogatório judicial, declarou que tem 30 anos, é solteiro, tem filhos, antes de ser preso trabalhava de ajudante geral, está preso por tráfico e porte de arma. Quanto aos fatos, confessou sua autoria. Disse que, na época, pretendiam vender as motocicletas para conseguir algum dinheiro. No dia, estavam andando na Dutra quando viram a porta aberta do Pátio e resolveram pegar alguns materiais para vendê-los no ferro velho, pois o interrogando não tinha nada para comer em sua casa. Disse que Lucas e Zesmilys estavam junto do interrogando por ocasião dos fatos e que está arrependido de sua conduta.

Na fase inquisitiva, LUCIANO DE OLIVEIRA CHAVES optou por permanecer em silêncio (fls. 07). Sob o crivo do contraditório, disse que tem 44 anos, é solteiro, tem cinco filhos, está desempregado e trabalha com reciclagem, acredita que não foi processado criminalmente. Quanto aos fatos, disse que eles são verdadeiro, admitindo que furtou as motocicletas do Pátio em concurso com os demais réus e com o menor Lucas. Disse que o menor estava junto dos demais réus e que também furtou as motocicletas. Pretendiam vender os veículos.

A vítima RICARDO COUTINHO, na fase extrajudicial, disse que é um “dos proprietários do pátio SOS, que havia ouvido um barulho nos fundos do estabelecimento comercial, que foi verificar, mas não viu nada de diferente; que foi ao seu lar, havia passado uns trintas minutos que saiu do local dos fatos, recebeu uma ligação da polícia militar, que noticiava o furto de três motocicletas do pátio no qual é um dos donos; que foi ao local e reconheceu as motocicletas como de propriedade do pátio; que foi convidado a vir a essa distrital onde lhe foi entregue os itens subtraídos” (fls. 04).

Como se vê, os acusados foram surpreendidos na companhia do adolescente LUCAS ALVES DE OLIVEIRA CHAVES na posse das motocicletas subtraídas pouco tempo após o furto, o que corrobora a presunção de que perpetraram o delito patrimonial que lhes foi imputado.

Lembre-se que “(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem

objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé". (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015).

"Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY). Por fim, ao policial militar RONALDO DE OLIVEIRA CHAVI os denunciados confessaram informalmente o furto das motocicletas em comparsaria com o adolescente LUCAS ALVES DE OLIVEIRA CHAVES, argumentando que o interesse era vendê-las para obterem dinheiro.

Assim, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que os acusados praticaram o crime de furto que lhes foi imputado, o que inviabiliza sua absolvição por insuficiência probatória.

No mais, convém consignar que o delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) é formal, pouco importando à sua consumação que o menor LUCAS ALVES DE OLIVEIRA CHAVES tenha sido anteriormente corrompido, bastando sua participação na empreitada delitiva, como comprovado nos autos.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in AgRg no AREsp 308224 / DF, Rel. Min. Regina Helena Costa (Quinta Turma, DJe 26/09/2013):

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente - basta existirem evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia do agente imputável, sendo irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações penais, dada a natureza formal do crime".

Bem a propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, grafada nos seguintes termos: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Terceira Seção, em 23.10.2013).

É o que basta à condenação de EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA e ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA nos estritos termos da denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA (fls. 486), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa para o crime de furto qualificado e 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

No tocante ao réu EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, é se de considerar seus maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado criminalmente nos autos do processo de nº 6965-70.2009.8.26.0101 (fls. 477/479), razão pela qual elevo as penas bases em 1/6, resultando em 02 anos de 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa para o crime de furto qualificado e 01 ano e 02 meses de reclusão para o crime de corrupção de menores.

No tocante à segunda etapa de dosimetria, referente às agravantes e atenuantes, constato que o acusado EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA é reincidente (autos 1123-70.2013.8.26.0101 - fls. 477/479). Todavia, diante de sua confissão judicial, procedo à compensação de tais circunstâncias, mantendo as penas fixadas na fase anterior.

Quanto à possibilidade de compensação, confira-se o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ, Resp n.º 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)".

Não há agravantes e/ou atenuantes em relação ao réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA. Na derradeira fase, ausentes causa de aumento e/ou diminuição de pena em relação a ambos os delitos.

Em razão do concurso material de infrações, as penas acima deverão ser somadas, resultando no total definitivo de 03 anos de reclusão, além de 10 dias-multa em relação ao réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA e 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 11 dias-multa no tocante ao réu EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA.

Fixo o dia multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus.

A pena privativa de liberdade de EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, na forma prevista no art. 33, §3º do Código Penal, em razão de sua reincidência e maus antecedentes (fls. 477/479). Frise-se que "a concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (crime de roubo - apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Pelas mesmas razões, diante da reincidência e maus antecedentes de EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, não são cabíveis os benefícios legais previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser deliberada em execução criminal, sem prejuízo da multa prevista no preceito secundário do tipo.

Na hipótese de revogação da benesse, diante do quantum de pena aplicado, fixo ao réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA o regime aberto para início de cumprimento da pena.

**DISPOSITIVO**  
Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, condeno os réus ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA e EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155 § 4º, IV do Código Penal e artigo 244 "caput", Parte B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 "caput" do Código Penal às penas de:

A) 03 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, no menor valor unitário, em relação ao réu ZESMILYS DA SILVA OLIVEIRA, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser deliberada em execução criminal, sem prejuízo da multa prevista no preceito secundário do tipo.

B) 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, no menor valor unitário, no tocante ao réu EMERSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme acima fundamentado.

Faculto aos réus EMERSON e ZESMILYS o direito de recorrer em liberdade.

Aguarde-se a comunicação da execução do acordo de não persecução penal em relação ao réu LUCIANO DE OLIVEIRA CHAVES pelo Ministério Público (fls. 485/487).

Custa ex lege.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena

de multa; (v) em não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, serão estes destinados à leilão/doação, tal como previsto no art. 123 do CPP e art. 517 da NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos; (v) expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos autos.  
P.R.I.C.

Caçapava, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA